东山县市场监督管理局
行政处罚决定书

东市监罚〔2025〕107号

当事人：福建水投集团东山水务有限公司
主体证照名称：营业执照
统一社会信用代码：91350626081600445H
住所：东山县西埔镇汇泉一路3号
法定代表人：王舜添

2025 年 7 月 22 日，漳州市市场监督管理局对当事人进行专项检查,发现当事人经营活动涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条，2025 年 7 月 24 日经局领导批准，立案调查。

调查期间，办案人员通过现场检查、对相关人员询问调查、收集相关证据材料等方式开展调查工作。

经查，当事人于2021年3月1日-2025年7月22日期间，在受理报装申请环节中，对新增城镇用户申请的居民用水（水表口径DN15）收取计量装置费用，其中计量装置费用项目为人工费74元/次、材料费81元（闸阀32元/个、止回阀35元/个、外螺纹接头5元/个*2、生料带4元/盒），合计水表口径为DN15的配套组合价155元。

当事人未执行《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函(2020)129号)“严禁向用户收取水电气热计量装置费用”的规定。经查明，当事

人对新增城镇用户申请的居民用水（水表口径DN15）收取计量装置费用合计为71610元。

2025年9月18日，我局向当事人下达《责令退款通知书》（东市监责退[2025]7号）责令当事人自收到通知书之日起五个工作日内，将报装申请环节中对新增城镇用户申请的居民用水（水表口径DN15）收取计量装置费用退还给用户，当事人收到《责令退款通知书》后，因用户无法联系，当事人采用发布公告的形式公告退款，截至公告期止，未有用户联系退款，当事人多收取计量装置费71610元没有退款。

当事人在报装申请环节向新增城镇居民用户收取的计量装置费用的违法行为，违法所得为71610元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场检查笔录》1份，现场检查图片2份，证明现场检查的情况；

2.当事人《询问笔录》1份，证明当事人对新增的城镇居民用户收取的计量装置费行为事实；

3.当事人《事业单位法人证书》复印件、《授权委托书》、法定代表人居民身份证复印件、被委托人居民身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格和身份；

4.当事人提供2021年3月1日至2025年7月22日对新增城镇居民用水收取计量装置费明细表17张、当事人提供新增城镇居民用户发票及结算收费凭据各5份、当事人供水服务收费目录清单和服务指南1份，证明当事人对新增的城镇居民用户收取的计量装置费行为事实；

上述证据充分证明当事人的违法事实，证据之间相互印证，足以认定。

2025年9月30日，本局向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（东市监罚告〔2025〕107号），将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容依法告知当事人，当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人在报装申请环节违规向新增城镇居民用户收取的计量装置费用，属于供水环节明确确定取消的计量计量装置费用，当事人的行为违反《优化营商环境条例》第二十八条第一款“供水、供电、供气、供热等公用企事业单位应当向社会公开服务标准、资费标准等信息，为市场主体提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务，不得强迫市场主体接受不合理的服务条件，不得以任何名义收取不合理费用。各地区应当优化报装流程，在国家规定的报装办理时限内确定并公开具体办理时间。”，《中华人民共和国价格法》第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为：•••（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为”之规定，构成价格违法行为。

在案件调查中，鉴于当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实，并主动提供证据材料，属《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”所指的可以依法从轻或者减轻行政处罚的情节，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度、主观过错、营商环境建设以及当前社会经济发展实际等方面，本案行政处罚裁量依法按照从轻情节予以处罚。

综上，当事人违反《优化营商环境条例》第二十八条第一款，《中华人民共和国价格法》第十四条第（八）项之规定，构成价格违法行为，依据《福建省市场监督管理系统适用<价格法> <价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-3从轻情节“有违法所得的，处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上37万元以下的罚款；经营者为个人且没有违法所得的，可处3万元以下的罚款”现决定责令当事人改正，并处罚如下：1.罚款35805元；2.没收违法所得71610元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内，按照《福建省非税收入缴款通知书（电子）》载明的缴款渠道缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向东山县人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

东山县市场监督管理局

2025年10月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。